



Acuerdo Maestro de Subcontratista (Integral)

Propósito: *El contrato maestro todo en uno — términos centrales más requisitos de campo, documentación, tecnología, marca y uniforme. Los términos de pago se establecen por separado.*

Este Acuerdo Maestro de Subcontratista («Acuerdo») se celebra entre **Archangel Contracting Services** («la Empresa») y el **Subcontratista** abajo firmante, con vigencia a partir de la fecha de firma a continuación, y rige todo el trabajo que el Subcontratista realiza para la Empresa.

1. Contratista Independiente. El Subcontratista es un contratista independiente, no un empleado, socio ni agente de la Empresa. El Subcontratista controla los medios, métodos, cuadrillas, herramientas y horarios de su trabajo; la Empresa especifica únicamente el alcance, el calendario y los estándares de calidad. El Subcontratista es responsable de sus propios impuestos, empleados, prestaciones y nómina, y no tiene autoridad para obligar a la Empresa.

2. Alcance y Órdenes de Trabajo. La Empresa puede ofrecer trabajo mediante Órdenes de Trabajo por escrito que identifiquen la propiedad, la(s) unidad(es), el alcance, el precio y el calendario. Cada Orden de Trabajo aceptada se rige por este Acuerdo. No se garantiza al Subcontratista ningún volumen mínimo, y la Empresa puede contratar a otros proveedores.

3. Precios y Facturación. El Subcontratista factura según el precio acordado en la Orden de Trabajo y la Guía de Facturación de la Empresa, separando la mano de obra de los materiales y sin cobrar a la Empresa el impuesto sobre ventas cuando el certificado de reventa de la Empresa está en archivo. Las facturas que no cumplan pueden ser devueltas.

4. Pago. La Empresa paga las facturas aprobadas y completas según los términos de pago acordados con el Subcontratista en el documento de Términos de Pago aplicable o la Orden de Trabajo, sujeto a la finalización satisfactoria, la documentación y las renunciaciones de gravamen requeridas. La Empresa puede retener o compensar por trabajo defectuoso, recargos o documentos faltantes.

5. Estándar de Trabajo; Garantía. El Subcontratista trabaja de manera competente y profesional, conforme a los códigos y especificaciones aplicables, y garantiza el trabajo y los materiales por _____ meses (p. ej., 12), corrigiendo los defectos a su propio costo de inmediato al ser notificado.

6. Documentación del Trabajo Completado (Fotos de Antes y Después). Para cada trabajo, el Subcontratista debe tomar fotos «de antes» con marca de tiempo antes de comenzar y fotos «de después» al finalizar, mostrando claramente la unidad/área y el alcance, y subirlas a través de la plataforma tecnológica de la Empresa antes de facturar. **La documentación es condición de pago: sin fotos de antes/después y la confirmación de finalización, no hay pago;** las facturas que no cumplan se retienen hasta que se proporcione. El Subcontratista registra la finalización y cualquier pendiente en la plataforma; la Empresa o su cliente pueden inspeccionar, y el Subcontratista corrige las deficiencias a su propio costo. Todas las fotos y registros del trabajo son propiedad de la Empresa y parte del expediente del cliente, y no pueden publicarse ni reutilizarse.

7. Trabajo Incompleto, Abandonado y Defectuoso. Al Subcontratista solo se le paga por el trabajo realmente completado y aceptado; los trabajos parciales o abandonados se pagan solo por la porción

completada que cumpla, si la hubiera, según la valoración razonable de la Empresa. Si el Subcontratista no completa, abandona o realiza trabajo defectuoso, la Empresa puede (previo aviso cuando sea práctico) completarlo o contratar a otro proveedor y **recargar** al Subcontratista el costo adicional razonable, deduciéndolo de los montos adeudados. Los plazos incumplidos en trabajos de preparación/entrega sensibles al tiempo que causen pérdidas a la Empresa (p. ej., renta perdida o penalizaciones del cliente) pueden recargarse en la medida en que sean causados por el Subcontratista.

8. Uso de la Plataforma Tecnológica de la Empresa. El Subcontratista debe usar la(s) plataforma(s)/aplicación(es) tecnológica(s) designada(s) por la Empresa para recibir Órdenes de Trabajo, registrar entrada/salida, subir fotos, actualizar el estado y enviar documentación y facturas. El Subcontratista mantiene sus credenciales confidenciales, asegura que sus trabajadores usen la plataforma correctamente y es responsable de la actividad en su cuenta; el acceso puede revocarse al terminar la relación. Los datos de la plataforma pertenecen a la Empresa y son Información Confidencial; el Subcontratista no los exportará, copiará ni usará fuera del trabajo de la Empresa, y no falsificará registros de entrada, marcas de tiempo, fotos ni entradas de finalización. La documentación falsificada es causa de terminación inmediata y de pérdida del pago en disputa.

9. Representación de la Empresa; Sin Autopromoción. En cada propiedad, el Subcontratista se presenta y se comporta como parte del equipo de servicio de Archangel, y toda comunicación en el sitio es en nombre de la Empresa. El Subcontratista no comercializará, anunciará ni distribuirá el nombre de su propio negocio, tarjetas, letreros, marca en vehículos, volantes ni información de contacto en ninguna propiedad o cliente de la Empresa, y no captará al cliente, al personal de la propiedad ni a los residentes para su propio negocio ni el de terceros. De acuerdo con el pacto de No Captación/No Elusión, el Subcontratista no usará una asignación para desarrollar su propia relación con ese cliente/propiedad y usa la información de contacto de residentes/clientes solo para el trabajo de la Empresa. La conducta que perjudique la imagen de la Empresa es causa de remoción.

10. Uniforme, Gafete y Apariencia. Cuando la Empresa lo requiera, el Subcontratista y sus trabajadores usarán el uniforme, camisa, chaleco o gafete de identificación visible designado por la Empresa en las propiedades de la Empresa, y lo mantendrán limpio y profesional; la Empresa puede proporcionar o exigir la compra de ropa con la marca. El Subcontratista no usará ni exhibirá su propia marca ni la de ningún competidor mientras realice trabajo de la Empresa. Los gafetes, dispositivos de acceso y la ropa propiedad de la Empresa se devuelven al terminar la relación.

11. Seguro. Si el Subcontratista cuenta con seguro, mantiene la cobertura del Formulario F-1 y proporciona COIs vigentes que nombren a la Empresa como asegurado adicional en la medida permitida por la ley; un proveedor sin cobertura completa la Renuncia por Falta de Seguro (Formulario F-2).

12. Cumplimiento y Licencias. El Subcontratista posee todas las licencias/permisos requeridos, cumple todas las leyes (incluidas OSHA e I-9 para sus propios trabajadores) y es el único responsable de los salarios y la seguridad de sus trabajadores.

13. Cuidado de la Propiedad y los Residentes. El Subcontratista protege la propiedad y la privacidad de los residentes, asegura las unidades y las llaves, reporta los daños de inmediato y no ingresa a unidades ocupadas salvo cuando esté autorizado.

14. Se Preserva la Condición de Contratista Independiente. Las normas de documentación, plataforma, marca y uniforme anteriores rigen cómo el Subcontratista representa a la Empresa y

documenta los resultados, no los medios y métodos diarios del trabajo. El Subcontratista sigue siendo un contratista independiente que controla sus propias cuadrillas, contrataciones, herramientas, horarios y métodos. Nada en este Acuerdo convierte al Subcontratista ni a sus trabajadores en empleados de la Empresa.

15. Otros Acuerdos Incorporados. El Acuerdo Mutuo de Confidencialidad (C), los Pactos Restrictivos (D), el Seguro/Indemnización (E), la Liberación, Renuncia y Asunción de Riesgo (M) y los Términos de Pago aplicables (Formulario B-1 para Net 30, o los términos de pago alternativos) se incorporan a este Acuerdo.

16. Vigencia y Terminación. Continúa hasta que cualquiera de las partes lo termine con _____ días de aviso por escrito, o de inmediato por parte de la Empresa con causa. La confidencialidad, la no captación, la indemnización, la garantía y el pago por trabajo completado sobreviven.

17. Ley Aplicable y Jurisdicción. Se rige por la ley de Texas; jurisdicción en el Condado de _____, Texas. La parte vencedora podrá recuperar honorarios de abogados razonables. Un tribunal puede reformar una restricción demasiado amplia en la medida en que sea exigible.

Subcontratista

Firma: _____

Nombre (en letra de molde): _____ Cargo: _____

Empresa: _____ Fecha: _____

Archangel Contracting Services

Firma: _____

Nombre (en letra de molde): _____ Cargo: _____

Empresa: _____ Fecha: _____